כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת אקרו בע"מ ("החברה")

שתתקיים ביום [28 ביולי2024]

חלק ראשון

א. **שם מנפיק התעודה:** **קבוצת אקרו בע"מ**

ב. **מספר ני"ע:** **1188572**

ג. **המועד הקובע להצבעה:** **21/07/2024**

ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בנוסף, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.

ה. **המועד האחרון להצבעה (באמצעות משלוח כתב הצבעה זה או באמצעות ההצבעה האלקטרונית):** יום א' ה-28 ביולי 2024 בשעה 04:00.

ו. ככל שההצבעה מבוצעת באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום לידי הנאמן באמצעות פקס מספר: 03-6389222 או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת Voting@rpn.co.il ולוודא קבלתו בשלמות בטלפון מספר: 03-6389200.

ז. כתב ההצבעה (והודעות עמדה ככל ויפורסמו בקשר עם האסיפה) זמינים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת https://www.magna.isa.gov.il וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת http://maya.tase.co.il .

ח. **לגבי מחזיק לא רשום** - מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דנן באמצעות המערכת.
מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה.
כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.

ט. **לגבי מחזיק רשום** - כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

רזניק • פז • נבו
נאמנויות בע"מ

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של קבוצת אקרו בע"מ ("החברה")

חלק שני

שם המחזיק _____

מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מס' דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו)/ ח.פ/ ח.צ של המחזיק _____

טלפון של המחזיק _____

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות _____

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו _____

ת.ז./ח.פ./ח.צ של מיופה הכח _____

טלפון של מיופה הכח _____

פקס של מיופה הכח _____

דואר אלקטרוני של מיופה הכח _____

כמות אגרות החוב (סדרה א') של המחזיק במועד הקובע ובמועד כתב ההצבעה	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א') **<u>נמוך יותר</u>** ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום	

יובהר כי ככל וחל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן), יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מביניהן.

א. <u>סמן ככל שרלבנטי</u>:

☐ **המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;**

☐ **המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);**

<u>או</u> –

☐ **המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' ו- ד' לעיל.**

רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 6770007
טל. 03-6389200, פקס. 03-6389222

ב. **<u>עניין מנוגד :</u>** בחר את מהאפשרויות שלהלן –

☐ לדעת המחזיק באגרות החוב, **<u>יש</u>** למחזיק באגרות החוב (סדרה א') עניין מנוגד ולפיכך מורה המחזיק לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ <u>אין</u> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') עניין מנוגד אחר.

לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, אשר מכוחו בוטל סעיף 35יב25 לחוק ניירות ערך (שעניינו בחינת ניגודי עניינים במסגרת אסיפות מחזיקי אגרות חוב), הנאמן **<u>לא ינטרל</u>** הצבעת מחזיקים, למעט מחזיק אשר יודיע לנאמן (בין בסימון ענין אישי או אחר במערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך ובין בכתב הצבעה שישלח לנאמן), כי על הנאמן להימנע מספירת קולו במניין קולות המחזיקים בהצבעה או בסעיף בהצבעה. הודעה כזאת לא תגרע את החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

נא סמן במקום הרלבנטי:

ג.

☐ המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות נ"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

☐ מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות נ"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ד.

☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה

☐ מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ה.

☐ המחזיק הרשום נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגיד/ים **בשליטת** מי מהם (כמשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך);

☐ מיופה הכוח נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגיד/ים **בשליטת** מי מהם (כמשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך)

<u>או</u> –

ו.

☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' עד ה' לעיל.

☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' עד ה' לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ב' לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1. **אשרור כהונת הנאמן לסדרה** א' – **החלטה רגילה** (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א').

אופן ההצבעה:

בעד	נגד	נמנע

תאריך _____ **חתימה** _____